

تلخيص – الباب الثالث: الوظيفة التشريعية

أولاً: الإطار العام

- الشعب صاحب السيادة يفوض الوظيفة التشريعية إلى:
 - مجلس نواب الشعب
 - المجلس الوطني للجهات والأقاليم
- مقرّ المجلسين: تونس العاصمة، ويمكن الانعقاد في أي مكان استثنائياً.

الجزء الأول: مجلس نواب الشعب

1 التكوين والانتخاب

- ناخب: تونسي، 18 سنة.
- مترشح: تونسي، مولود لأب أو أم تونسية، 23 سنة، غير محروم.
- الانتخاب: عام، حر، مباشر، سرّي.
- المدة النيابية: 5 سنوات.

2 النظام القانوني للنائب

- يمنع الجمع بين النيابة وأي نشاط آخر.
- وكالة النائب قابلة للسحب.
- النائب المنسحب من كتلته لا يلتحق بكتلة أخرى.
- تمديد مدة المجلس بقانون عند الحرب أو الخطر الداهم.

3 الحصانة البرلمانية

- حصانة عن الآراء والأعمال النيابية.
- لا تتبّع جزائي إلا برفع الحصانة.
- الإيقاف ممكن في حالة التلبّس.
- لا حصانة في:
 - القذف والتلب والعنف
 - تعطيل أعمال المجلس.

4 الاختصاصات التشريعية

- رئيس الجمهورية:
 - يعرض مشاريع القوانين
 - له الأولوية
 - يقدّم قوانين المالية والمعاهدات
- النواب:
 - مقترحات قوانين (10 نواب على الأقل)

○ لا تُخلّ بالتوازنات المالية.

5 التنظيم والدورات

- دورة عادية: أكتوبر – جويلية.
- دورة استثنائية بطلب رئيس الجمهورية أو ثلث النواب.
- لجان قارة تعمل دون انقطاع.

6 المراسيم والمعاهدات

- تفويض تشريعي لرئيس الجمهورية لمدة محدودة.
- مراسيم أثناء عطلة المجلس تُعرض لاحقاً.
- المعاهدات:
 - أعلى من القوانين
 - أدنى من الدستور
 - بعضها يتطلب موافقة المجلس.

7 القوانين والمالية

- قوانين أساسية: بالأغلبية المطلقة.
- قوانين عادية: أغلبية الحاضرين ≤ ثلث الأعضاء.
- قانون المالية:
 - تقديم 15 أكتوبر
 - ختم قبل 31 ديسمبر.
- عند الحل:
 - مراسيم رئاسية (ما عدا القانون الانتخابي).

الجزء الثاني: المجلس الوطني للجهات والأقاليم

1 الطبيعة والتركيب

- مجلس نيابي ثان.
- يمثل الجهات والأقاليم.
- كل مجلس جهوي ينتخب 3 أعضاء.
- كل إقليم يمثلته نائب واحد.

2 عدم الجمع

- يمنع الجمع بين:
 - عضوية المجلسين
 - وأي نشاط آخر بمقابل أو بدونه.

3 الحصانة

- يتمتع أعضاؤه بنفس الحصانة البرلمانية للنواب.

4 الاختصاصات

- تُعرض عليه وجوبًا:
 - ميزانية الدولة
 - مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية
- المصادقة:
 - أغلبية الحاضرين
 - لا تقل عن ثلث أعضاء كل مجلس.

5 الرقابة

- يمارس الرقابة والمساءلة:
 - حول تنفيذ الميزانية
 - ومخططات التنمية.

6 العلاقة مع مجلس النواب

- ينظمها القانون.

النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

الباب الأول – أحكام عامة

- يعمل مجلس نواب الشعب وفق:
 - الدستور
 - القوانين
 - النظام الداخلي
- يضمن النظام الداخلي:
 - حرية الرأي والتعبير
 - حرية المعارضة
 - التعاون مع باقي المؤسسات
- شرط: عدم مخالفة الدستور

◆ الباب الثاني – العضوية

1 صفة النائب

- النائب:
 - ممثل عن دائرته

- ونائب عن الشعب ككل
- تبدأ الصفة:
- من نشر النتائج بالرائد الرسمي

2 النزاهة والشفافية

- وجوب:
- التصريح بالمكاسب
- التصريح بتضارب المصالح

3 التفريغ ومنع الجمع

- يُحجّر على النائب:
- أي نشاط آخر (بمقابل أو دونه)
- النائب الموظف:
- يحال على عدم المباشرة

4 الشغور النهائي

يحدث بسبب:

- الوفاة
- العجز التام
- الاستقالة
- حكم قضائي بات
- فقدان العضوية أو سحب الوكالة

5 سدّ الشغور

- إعلام هيئة الانتخابات
- انتخابات جزئية خلال 3 أشهر
- لا انتخابات إذا تبقى أقل من 6 أشهر

6 المنح

- تُحدّد بقرار من رئيس المجلس
- مع مراعاة:
 - نواب الخارج
 - الجهات الداخلية
 - التناسب

7 الحضور والتصويت

- التصويت:
 - شخصي
 - غير قابل للتفويض
- الحضور:
 - وجوبي
 - الأولوية لأعمال المجلس

8 الغياب والعقوبات

- الغياب بعذر:
 - يُثبت خلال 72 ساعة
- غياب دون عذر:
 - اقتطاع من المنحة
- نشر قوائم الحضور والغياب
- حق الاعتراض خلال أسبوع

9 التواصل مع المواطنين

- أسبوع نهاية كل شهر:
 - للتواصل مع المواطنين
 - والهيكل المحلية

أولاً: الكتل النيابية (الفصول 13 → 20)

- تُكوّن الكتل في بداية المدة النيابية بقرار يحدّد آجاله رئيس المجلس.
- تتكوّن الكتلة بإيداع ملف يضم:
 - تصريح التكوين

- النظام الأساسي
- اسم الكتلة وقائمة أعضائها وإمضاءاتهم
- تعيين رئيس الكتلة ونائبه
- الإعلان عن تركيبة الكتلة يتم في أول جلسة عامة ونشرها بالرائد الرسمي.
- الحد الأدنى لتكوين كتلة 15 نائباً.
- يمنع:
- تكوين أكثر من كتلة لنفس الحزب أو الائتلاف
- انتماء النائب لأكثر من كتلة
- حرية النائب في اختيار كتلته.
- النائب المنسحب من كتلته لا يمكنه الالتحاق بكتلة أخرى.
- كل تغيير في تركيبة الكتلة يُعلم به رئيس المجلس كتابياً ويُعلن عنه في الجلسة العامة.
- إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن 10 نواب → تفقد وجودها.
- يوقر المجلس:
- فضاءات وموارد حسب عدد الأعضاء
- مساعدين برلمانيين يعقود
- يُمنع الاستعانة بمساعدين تابعين لمنظمات أجنبية أو ممولين منها.

□ ثانياً: الحصانة البرلمانية (الفصول 21 → 28)

- حصانة مطلقة عن:
 - الآراء
 - الاقتراحات
 - الأعمال النيابية داخل المجلس
- لا تتبّع أو إيقاف النائب جزائياً إلا بعد رفع الحصانة.
- في حالة التلبّس:
 - يمكن الإيقاف
 - إعلام المجلس فوراً
 - لا يستمر الإيقاف إلا إذا رُفعت الحصانة
- مكتب المجلس ينوب المجلس أثناء العطلة.
- لا حصانة في:
 - القذف والتلب
 - تبادل العنف
 - تعطيل السير العادي لأعمال المجلس
- طلب رفع الحصانة:
 - يُقدّم من جهة قضائية
 - يُحال إلى لجنة الحصانة
 - أجل إعداد التقرير 15 يوماً
- في التلبّس:
 - اجتماع اللجنة خلال 24 ساعة
 - عرض التقرير خلال 48 ساعة
- قرار رفع الحصانة:
 - بأغلبية الحاضرين
 - الجلسات سرّية
- رفض رفع الحصانة يمنع تقديم طلب جديد لنفس الأفعال.

أولاً: هياكل مجلس نواب الشعب (فصل 29)

- يتكوّن المجلس من:
 - رئاسة المجلس
 - مكتب المجلس
 - اللجان القارة
 - ندوة الرؤساء
 - الجلسة العامة

□ ثانياً: اختيار الهياكل (فصول 30 → 34)

- يُنتخب رئيس المجلس ونائياه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى منها.
- عند الشغور: جلسة انتخابية في أجل 15 يوماً.
- النواب المساعدون للرئيس يُعتمدون بـ:
 - التمثيل النسبي
 - أولوية للكتل الأكبر
 - مراعاة غير المنتمين
- يُعاد تشكيل مكتب المجلس (عدا الرئيس ونائبيه) في مفتتح الدورات العادية ابتداءً من الثالثة.
- اللجان القارة:
 - تُنتخب من المجلس
 - تعمل دون انقطاع حتى أثناء العطلة
- ندوة الرؤساء تضم:
 - رئيس المجلس ونائبيه
 - النواب المساعدين
 - رؤساء اللجان
 - رؤساء الكتل
 - ممثلين عن غير المنتمين

□ ثالثاً: رئاسة المجلس (فصول 35 → 39)

- رئيس المجلس:
 - الممثل القانوني للمجلس
 - رئيس إدارته
 - أمر صرف ميزانيته
- يشرف على:
 - تطبيق النظام الداخلي
 - تنفيذ قرارات الجلسة العامة والمكتب
 - حفظ النظام والأمن داخل المجلس

- يرأس:
 - مكتب المجلس
 - ندوة الرؤساء
 - الجلسات العامة
- ينوبه:
 - نائبته أو نائبه
 - ويمكنه تفويض صلاحياته
- سحب الثقة:
 - بطلب معلّل من ثلث الأعضاء
 - بموافقة الأغلبية المطلقة
- في الشغور النهائي:
 - ينوب أحد النائبين
 - انتخاب رئيس جديد في أجل 15 يوماً

□ رابعاً: مكتب المجلس (فصول 40 → 45)

- يتكوّن من:
 - رئيس المجلس
 - نائبيه
 - 10 نواب مساعدين (تشريع، علاقات، إعلام، مالية، مواطن، نواب...)
- صلاحياته:
 - تنظيم سير أعمال المجلس
 - الإشراف الإداري والمالي
 - إعداد ميزانية المجلس
 - ضبط برنامج العمل وجدول الجلسات
 - تشكيل الوفود
 - معاينة الشغور
 - إحداث لجنة الحكماء
- قراراته:
 - بأغلبية الحاضرين
 - صوت الرئيس مرجّح
- اجتماعاته:
 - كل خميس
 - مغلقة
 - بحضور الكاتب العام

□ خامساً: ندوة الرؤساء (فصول 46 → 48)

- هيئة:
 - تنسيقية
 - استشارية
- تتعقد:

- بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضائها
- مرة كل 6 أشهر أو عند الحاجة
- مهامها:
 - اقتراح برنامج العمل التشريعي
 - إبداء الرأي في ميزانية المجلس
 - دراسة الملفات المحالة عليها
 - دعم نشاط الكتل وغير المنتمين
- اجتماعاتها:
 - مغلقة
 - محاضرها تُلخّص ويصادق عليها المكتب

◆ اللجان القارّة واختصاصاتها (فصل 49)

- يوجد 13 لجنة قارة سيادية
- مهامها:
 - تشريعية
 - رقابية
 - انتخابية
- تتولى:
 - دراسة مشاريع ومقترحات القوانين
 - إدخال التعديلات
 - متابعة الملفات حسب الاختصاص
 - عرض التقارير على الجلسة العامة

أهم اللجان واختصاصها بإيجاز:

- لجنة التشريع العام: القضاء، القوانين المدنية والجزائية والتجارية، الملكية
- لجنة الحقوق والحريات: حقوق الإنسان، الحريات، الجنسية، الإعلام، الشؤون الدينية
- لجنة العلاقات الخارجية: المعاهدات، التعاون الدولي، التونسيون بالخارج، الهجرة
- لجنة المالية والميزانية: قانون المالية، الميزانية، الدين العمومي، الجباية، البنوك
- لجنة التخطيط والتنمية: التنمية، الاستثمار، التشغيل، النقل، التهيئة العمرانية
- لجنة الفلاحة: الفلاحة، الصيد البحري، الأمن الغذائي والمائي، السدود
- لجنة الصناعة والطاقة: الصناعة، الطاقة، المناجم، البيئة، الثروات الطبيعية
- لجنة السياحة والثقافة: السياحة، الثقافة، التراث، الصناعات التقليدية
- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية: الصحة، الضمان الاجتماعي، المرأة، الأسرة، ذوي الإعاقة
- لجنة التربية والشباب: التعليم، التكوين، البحث العلمي، الشباب، الرياضة
- لجنة الإدارة والحوكمة: الرقمنة، الحوكمة، مكافحة الفساد، الجماعات المحلية
- لجنة الدفاع والأمن: الجيش، الأمن الداخلي، الديوانة، الدفاع
- لجنة النظام الداخلي والانتخابات:
 - النظام الداخلي
 - القوانين الانتخابية
 - الحصانة (جلساتها سرية)
 - المهام الانتخابية للمجلس

◆ثانياً: العضوية باللجان (فصول 50 → 53)

- كل نائب:
 - ينتمي وجوباً إلى لجنة واحدة
 - إلا إذا كان عضواً بمكتب المجلس
- لا يجوز:
 - الجمع بين عضوية مكتب المجلس واللجان
 - الانتماء لأكثر من لجنة (إلا لجنة إحصاء الأصوات)
- عدد الأعضاء:
 - لجنة التشريع العام + المالية 15 عضواً
 - بقية اللجان 10: إلى 11 عضواً
- طريقة التكوين:
 - انتخاب بالجلسة العامة
 - تمثيل نسبي للكتل وغير المنتمين
 - اقتراع سري
- في تساوي الأصوات:
 - يُرَجَّح الأصغر سناً
 - ثم القرعة
- يمكن لمكتب المجلس:
 - تعديل عدد الأعضاء
 - بقرار معلل بأغلبية الثلثين
- الشغور:
 - يُسدّ بنفس إجراءات التكوين
 - لا يؤثر تغيير الكتل على تركيبة اللجان

◆ثالثاً: مكاتب اللجان (فصول 54 → 57)

- يتكوّن مكتب اللجنة من:
 - رئيس
 - نائب رئيس
 - مقرر
- يُراعى:
 - مبدأ التناصف بين الرئيس ونائبيه إن أمكن
- مهام مكتب اللجنة:
 - ضبط جدول الأعمال
 - تسيير الجلسات
- انتخاب مكتب اللجنة:
 - خلال 3 أيام من تكوينها
 - بالاقتراع السري
 - بالأغلبية المطلقة
- في حال عدم الفوز من الدورة الأولى:
 - دورة ثانية
 - الفوز بالأغلبية

- عند التساوي: الأصغر سناً ثم القرعة
- الشغور في مكتب اللجنة:
 - يُسَدّ وفق نفس الإجراءات
- الإعلان:
 - في أول جلسة عامة
 - ونشر التركيبة بالموقع الرسمي للمجلس

القسم الرابع – أعمال اللجان (فصول 58 → 75)

✦ حقوق اللجان وصلاحياتها

- للجان:
 - حق الاطلاع على كل الملفات
 - طلب جميع الوثائق
- الإدارات والمؤسسات العمومية:
 - ملزمة بتوفير الوسائل اللازمة

✦ اجتماعات اللجان

- تعقد:
 - خارج أوقات الجلسات العامة
 - بحضور الأغلبية المطلقة
- عند عدم توفر النصاب:
 - تتعقد بعد نصف ساعة بمن حضر
- يمكن استثنائياً:
 - الاجتماع أثناء الجلسات العامة
 - للمواضيع المستعجلة

✦ علنية الجلسات

- الأصل:
 - جلسات اللجان علنية
- يمكن:
 - جعلها سرية بأغلبية الأعضاء
- الحضور يقتصر على الأعضاء فقط في:
 - لجان انتخاب الهيئات
 - لجنة الأمن والدفاع بطلب تنفيذي + موافقة ثلثي الأعضاء
- تنشر:
 - المواعيد
 - جداول الأعمال
 - قوائم الحضور

➤ مشاركة النواب غير الأعضاء

- يمكن للنائب غير المنتمي:
 - الحضور
 - إبداء الرأي
 - المشاركة في النقاش
- لا يمكنه:
 - التصويت
- يمكنه:
 - تقديم رأي كتابي ومقترحات

➤ طرق العمل داخل اللجان

- يمكن:
 - إحالة الموضوع لعضو
 - تكوين لجنة فرعية
- يمكن الاستئناس ب:
 - خبراء
 - تقارير كتابية
 - جلسات استماع
- يمكن:
 - الاستماع للحكومة
 - دعوة المجتمع المدني

➤ اتخاذ القرارات

- القرارات:
 - بأغلبية الحاضرين
 - بالتصويت العلني
- لا تحتسب:
 - أصوات المحتفظين والممتنعين
- عند التساوي:
 - صوت الرئيس مرجح
- شرط التصويت:
 - حضور ثلث أعضاء اللجنة على الأقل

➤ محاضر وتقارير اللجان

- تدوّن محاضر الجلسات
- يمضيها:
 - رئيس اللجنة
 - المقرر
- تنشر:
 - خلال شهر
 - إلا في الجلسات السرية
- تنهي اللجنة عملها ب:
 - تقرير يتضمن:
 - الخلاصات
 - نقاط الخلاف
- لا يدرج بالمشروع:
 - إلا الرأي المحرز على الأغلبية

✈ عرض القوانين على الجلسة العامة

- يُنشر التقرير والمشروع:
 - بالموقع الرسمي
- لا تبرمج الجلسة العامة:
 - إلا بعد 12 يوم عمل
- استثناء:
 - حالات الاستعجال

✈ الزيارات والمتابعة

- يمكن للجان:
 - القيام بزيارات ميدانية
- يُشرك:
 - نواب الجهة المعنية
- يُعد تقرير:
 - خلال أسبوع
 - يتضمن توصيات
 - يوجّه للحكومة

✈ الآجال واستعجال النظر

- يحدد مكتب المجلس:
 - آجال عمل اللجنة
- يمكن:
 - التمديد مرة واحدة

- إذا لم تُنه اللجنة عملها:
 - يُعرض المشروع مباشرة على الجلسة العامة
 - يمكن طلب:
 - استعجال النظر
 - مع تقرير في أجل أقصاه أسبوع
-

✈تنازع الاختصاص

- عند تنازع لجننتين:
 - يحسم فيه مكتب المجلس
-

✈متابعة تطبيق القوانين

- يمكن تكليف:
 - عضوين أو أكثر
 - بمتابعة تطبيق قانون
 - يُعد تقرير متابعة
-

✈مقترحات التعديل

- تقدم:
 - عبر تطبيق إعلامية
 - في أجل 4 أيام
- يشترط:
 - 5 نواب على الأقل
 - صيغة مكتوبة ومضبوطة
- يمنع:
 - اقتراح حذف فصل
- ترتب وتنشر التعديلات
- التصويت:
 - دون نقاش
- في الاستعجال:
 - يمكن اختصار الأجل
 - تقديم التعديلات حتى ختم النقاش العام

أنواع الأغلبية بمجلس نواب الشعب

• **أغلبية الحاضرين (≤ ثلث الأعضاء)**

- القوانين العادية
- مراسيم التفويض في مجال القوانين العادية
- **الأغلبية المطلقة (50 + 1%)**
- القوانين الأساسية
- مراسيم التفويض في القوانين الأساسية
- قرار تنقيح الدستور (مرحلة أولى)
- النظام الداخلي
- اللوائح
- إشهار الحرب وإبرام السلم

• **أغلبية معززة**

• **ثلثان:**

- تنقيح الدستور نهائياً
- قوانين معادة من رئيس الجمهورية
- **ثلاثة أخماس (5/3):**
- قانون التفويض لرئيس الجمهورية

• **قرارات مشتركة بين المجلسين**

- قانون المالية ومخططات التنمية:
- أغلبية الحاضرين ≤ ثلث كل مجلس
- لائحة لوم ضد الحكومة:
- ثلثا الأعضاء مجتمعين

• **التصويت**

- يعلنه رئيس المجلس
- لا رجوع فيه إلا استثناءً
- النتائج تنشر خلال 48 ساعة

• **المبادرة التشريعية:**

- رئيس الجمهورية: مشاريع القوانين
- النواب: مقترحات القوانين (10 نواب على الأقل)

• **اختصاص حصري لرئيس الجمهورية:**

- قوانين المعاهدات
- قوانين المالية
- أولوية النظر لمشاريعه

• **قيد مالي:**

- تُرفض مقترحات النواب إذا أخلت بتوازنات الدولة
- مكتب المجلس يبت بعد رأي لجنة المالية

• **الإحالة والنشر:**

- إحالة للجنة المختصة خلال 15 يوماً
- تعميم على النواب + نشر بالموقع الرسمي

•الرفض والسحب:

- إعادة التقديم بعد 45 يومًا من الرفض
- السحب ممكن قبل الجلسة العامة مع التعليق

تلخيص للحفظ – تنقيح الدستور (الفصول 136–137–138)

❖ حق المبادرة بتنقيح الدستور

- لرئيس الجمهورية
- لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب

❖ قيود التنقيح

- لا يجوز المساس ب:
 - النظام الجمهوري
 - عدد الدورات الرئاسية
 - مدة العهدة الرئاسية بالزيادة

❖ دور المحكمة الدستورية

- كل مبادرة تنقيح تُعرض وجوباً عليها
- تبتّ فيما لا يجوز تنقيحه

❖ إجراءات التنقيح داخل البرلمان

- قرار النظر:
 - بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
- الدراسة:
 - من قبل لجنة خاصة
- المصادقة (دون استفتاء):
 - أغلبية الثلثين
 - في قراءتين
 - القراءة الثانية بعد 3 أشهر على الأقل

❖ الاستفتاء

- لرئيس الجمهورية عرض التنقيح على الاستفتاء
-

❖ الختم والإصدار

- المحكمة الدستورية تراقب سلامة الإجراءات
- رئيس الجمهورية:
 - يختتم التنقيح كقانون دستوري
 - يصدره خلال 15 يوما بعد الاستفتاء